PROYECTO DE LEY

Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva

Reemplaza la personería gremial exclusiva por la negociación de todas las asociaciones inscriptas en proporción a su representatividad, medida en un registro público de afiliados cotizantes por empresa y planta; delegados elegidos en cada planta por todos los trabajadores; aporte solidario solo con conformidad expresa; publicidad y auditoría de los fondos sindicales; transición de 2 años.

Propuesta 47: Cada trabajador elige su sindicato
Cuándo: Fase II (años 2–3): en el mismo período legislativo que «Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación» y «Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis)» (trípode laboral); transición de 2 años para estatutos y convenios desde su vigencia.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no toca contribuciones de la seguridad social).

FUNDAMENTOS

La Ley N° 23.551 reconoce la personería gremial a una sola asociación por ámbito, la más representativa, y le reserva en exclusiva la representación de todos los trabajadores, la negociación colectiva, la administración de obras sociales, la retención de cuotas por el empleador y la designación de los delegados, que deben ser sus afiliados. Ese modelo fue observado durante años por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo a la luz del Convenio N° 87 sobre libertad sindical, que la Argentina aprobó por la Ley N° 14.932, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales partes de ese régimen en 2008 y 2009. La Ley N° 27.802 abrió la personería a los sindicatos de empresa y limitó los aportes solidarios, pero mantuvo la exclusividad. El presente proyecto la reemplaza por la representación proporcional a la representatividad real, medida en un registro público de afiliados cotizantes por empresa y por planta, con reglas de negociación conjunta para evitar que la fragmentación debilite a los trabajadores. Los delegados se eligen en cada planta con el voto de todos, los aportes a favor de las asociaciones requieren la conformidad de cada trabajador y la gestión de los fondos sindicales se vuelve pública y auditada. Una transición de dos años permite adecuar estatutos y convenios.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reforma la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales y la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) de Convenciones Colectivas de Trabajo, conforme el Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado por la Ley N° 14.932, para: a) reemplazar la personería gremial exclusiva por la representación y la negociación de todas las asociaciones inscriptas en proporción a su representatividad, medida en un registro público; b) establecer la empresa y la planta como unidades de base de la representación, con libertad para federarse por rama o región; c) elegir a los delegados en cada planta con el voto de todos los trabajadores; d) hacer voluntarios los aportes a las asociaciones sindicales; y e) asegurar la publicidad y la auditoría de los fondos sindicales.

Capítulo II – Representatividad y negociación

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 25 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 25 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 25.- Representatividad. Toda asociación sindical inscripta tiene, en su ámbito personal y territorial de actuación, una representatividad equivalente a la proporción entre su número promedio de afiliados cotizantes y el número promedio de trabajadores comprendidos en ese ámbito, según el registro público del artículo 25 bis. Los promedios se determinan sobre los seis (6) meses anteriores a cada medición.

Las asociaciones inscriptas que hayan actuado durante un período no menor de seis (6) meses y alcancen en el ámbito de que se trate una representatividad superior al veinte por ciento (20 %), en forma individual o mediante la coalición prevista en el artículo 31 bis, ejercen en ese ámbito los derechos del artículo 31, en proporción a su representatividad.

La unidad de base de la representación es la empresa y, dentro de ella, cada establecimiento o planta cuando difiera en localización o en función. Las asociaciones de base pueden federarse para representar y negociar por rama de actividad o por región.»

ARTÍCULO 3°.- Incorporación del artículo 25 bis a la Ley N° 23.551. Incorpórase como artículo 25 bis de la Ley N° 23.551 el siguiente:

«Artículo 25 bis.- Registro público de representatividad. La autoridad de aplicación llevará un registro público de representatividad que consignará, por empresa, por establecimiento o planta y por ámbito de actuación de cada asociación inscripta, la cantidad de afiliados cotizantes, verificada con la información de las retenciones y de la nómina que suministre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medición se actualizará al menos una vez por año y, además, cuando una asociación lo solicite con fundamento. Los resultados se publicarán en forma agregada, sin datos que permitan identificar a las personas afiliadas, conforme la normativa de protección de datos personales. Las asociaciones podrán impugnar la medición ante la autoridad de aplicación, cuya resolución será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.»

ARTÍCULO 4°.- Sustitución del artículo 28 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 28 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 28.- Medición periódica. La representatividad de cada asociación se determina en cada medición del registro del artículo 25 bis. Sus variaciones modifican la participación de cada asociación en la representación y en la negociación desde la publicación de la medición siguiente, sin desplazar a ninguna asociación que mantenga la representatividad mínima del artículo 25 y sin afectar los convenios colectivos vigentes, que rigen hasta su vencimiento o renovación.»

ARTÍCULO 5°.- Sustitución del artículo 29 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 29.- Sindicatos de empresa y de planta. Los sindicatos de empresa y de establecimiento o planta participan en la representación y en la negociación de su ámbito con la representatividad que en él acrediten, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de las demás asociaciones que actúen en la misma empresa.»

ARTÍCULO 6°.- Sustitución del artículo 31 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 31.- Son derechos de las asociaciones sindicales inscriptas que alcancen la representatividad mínima del artículo 25, en proporción a ella:

a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores de su ámbito;

b) Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas;

c) Intervenir en negociaciones colectivas conforme el artículo 31 bis y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social;

d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;

e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades;

f) Administrar las obras sociales que tengan a su cargo, conforme el régimen de las obras sociales sindicales establecido por la Ley N° [—] de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, y participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo.»

ARTÍCULO 7°.- Incorporación del artículo 31 bis a la Ley N° 23.551. Incorpórase como artículo 31 bis de la Ley N° 23.551 el siguiente:

«Artículo 31 bis.- Negociación conjunta. Cuando en un ámbito de negociación actúe más de una asociación con la representatividad mínima del artículo 25, todas ellas integrarán una única representación sindical, con un número de miembros proporcional a la representatividad de cada una, que adoptará sus decisiones por la mayoría de la representatividad que la integra. Las asociaciones inscriptas que no alcancen individualmente esa representatividad podrán coaligarse para alcanzarla y actuar como una sola. Las federaciones negocian por sus asociaciones adheridas, con la representatividad sumada de estas. El convenio colectivo celebrado por la representación sindical así integrada rige para todos los trabajadores de su ámbito.»

Capítulo III – Representación en el lugar de trabajo

ARTÍCULO 8°.- Sustitución del artículo 41 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 41 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 41.- Los delegados del personal y los integrantes de las comisiones internas y organismos similares se eligen en cada establecimiento o planta, por el voto directo y secreto de todos los trabajadores del establecimiento, afiliados o no, en comicios convocados por las asociaciones inscriptas con actuación en el ámbito o, en su defecto, por la autoridad de aplicación a pedido de los trabajadores, en el lugar donde se presten los servicios y en horas de trabajo. La autoridad de aplicación podrá autorizar la celebración en lugar y horas distintos cuando existieren circunstancias atendibles que lo justificaran.

Podrán ser candidatos los trabajadores postulados por una asociación sindical inscripta o por el número de trabajadores del establecimiento que fije la reglamentación. Para ser candidato se requiere:

a) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo;

b) Revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en las que presten servicios los trabajadores a representar la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada.»

ARTÍCULO 9°.- Sustitución del artículo 42 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 42 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 42.- El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y podrá ser revocado mediante asamblea de todos los trabajadores del establecimiento, convocada a petición del diez por ciento (10 %) del total de los representados o de la asociación sindical que hubiera postulado al delegado. El delegado cuestionado deberá tener la posibilidad cierta de ejercitar su defensa.»

ARTÍCULO 10°.- Sustitución del inciso c) del artículo 43 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el inciso c) del artículo 43 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«c) Presentar ante los empleadores o sus representantes los reclamos de los trabajadores en cuyo nombre actúen, por sí o con la asistencia de la asociación sindical que elijan, sin necesidad de autorización previa de ninguna asociación sindical.»

Capítulo IV – Aportes y fondos sindicales

ARTÍCULO 11°.- Sustitución del artículo 38 de la Ley N° 23.551. Sustitúyese el artículo 38 de la Ley N° 23.551 por el siguiente:

«Artículo 38.- Los empleadores estarán obligados a actuar como agente de retención de las cuotas de afiliación y demás aportes que los trabajadores deban o decidan pagar a cualquier asociación sindical inscripta, siempre que medie la conformidad escrita de cada trabajador, que podrá revocarla en cualquier momento con efecto desde el mes siguiente. La conformidad y su revocación se registran ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que informa las retenciones al registro del artículo 25 bis.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como agente de retención, o en su caso de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, lo tornará en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.»

ARTÍCULO 12°.- Sustitución del artículo 9° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones por el siguiente:

«Artículo 9°: Los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el cero coma cinco por ciento (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores.

Las contribuciones y los aportes previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo a favor de asociaciones de trabajadores solo podrán retenerse a los trabajadores no afiliados que presten su conformidad expresa y por escrito, revocable en cualquier momento con efecto desde el mes siguiente, y no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores. Quedan excluidas las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo.»

ARTÍCULO 13°.- Incorporación del artículo 24 bis a la Ley N° 23.551. Incorpórase como artículo 24 bis de la Ley N° 23.551 el siguiente:

«Artículo 24 bis.- Publicidad y auditoría de los fondos. Las asociaciones sindicales inscriptas publicarán en un sitio web de acceso libre, dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado cada ejercicio, su memoria y sus estados contables con dictamen de contador público independiente, con el detalle de los ingresos por cuotas de afiliación, aportes y contribuciones convencionales, y de su aplicación. La autoridad de aplicación los publicará en forma centralizada. La publicación no habilita a la autoridad de aplicación a intervenir en la administración de los fondos sindicales fuera de los supuestos de esta ley.»

Capítulo V – Disposiciones generales y transitorias

ARTÍCULO 14°.- Referencias a la personería gremial. Toda referencia de la legislación vigente a la asociación sindical con personería gremial, a la asociación más representativa o a la personería gremial se entenderá hecha a las asociaciones inscriptas que alcancen la representatividad mínima del artículo 25 de la Ley N° 23.551, en el texto de la presente, en proporción a su representatividad y, en materia de negociación colectiva, a la representación sindical del artículo 31 bis de esa ley. La exención del artículo 39 de la Ley N° 23.551 alcanza a esas asociaciones solo respecto de los bienes y actos afectados exclusivamente a sus fines sindicales. Lo dispuesto en este artículo no altera el régimen de las obras sociales sindicales, que se rige por la Ley N° [—] de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud.

ARTÍCULO 15°.- Derogaciones. Deróganse los artículos 26, 27 y 30 de la Ley N° 23.551.

ARTÍCULO 16°.- Transición. Las asociaciones sindicales adecuarán sus estatutos a la presente ley dentro de los dos (2) años de su entrada en vigencia. La autoridad de aplicación publicará la primera medición del registro del artículo 25 bis de la Ley N° 23.551 dentro de los doce (12) meses de esa fecha; hasta entonces, las asociaciones con personería gremial conservan la representación y los derechos que les reconocía el artículo 31 en su texto anterior. Los convenios colectivos vigentes mantienen su vigencia hasta su vencimiento o renovación, y los que se negocien después de la primera medición se celebran conforme el artículo 31 bis. Los delegados en funciones completan su mandato. Vencido el plazo de dos (2) años, toda la representación y la negociación se rigen por la presente ley.

ARTÍCULO 17°.- Autoridad de aplicación y costo. La autoridad de aplicación de la Ley N° 23.551 que designe el Poder Ejecutivo nacional lleva el registro del artículo 25 bis con su estructura y sus créditos presupuestarios ordinarios. La presente ley no autoriza gastos adicionales.

ARTÍCULO 18°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.